ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«HubContract»

ПРИКАЗ / ORDER
№ HUB-TK-001/2025

г. Астана / Astana «07» апреля 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕНДЕРНОЙ ПЛАТФОРМЫ HubContract
TENDER COMMITTEE REGULATION — HubContract PLATFORM

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ / GENERAL PROVISIONS

1.1. Настоящее Положение устанавливает состав, порядок формирования, полномочия и регламент работы Тендерной комиссии (далее — «Комиссия») электронной тендерной платформы HubContract ТОО «HubContract» (далее — «Оператор»).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом Оператора, обеспечивающим объективную, прозрачную и независимую оценку заявок Участников тендерных процедур в соответствии с Публичной офертой, Правилами проведения тендеров и настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение действует в совокупности с Пользовательским соглашением, Публичной офертой (Редакция № 2.0) и Правилами проведения электронных тендеров HubContract (Редакция № 2.0), которые имеют приоритет перед настоящим Положением в части регулирования отношений с Участниками.

1.4. Деятельность Комиссии регулируется правом Англии и Уэльса в части международных тендерных процедур и законодательством Республики Казахстан в части корпоративного управления Оператора.

2. СОСТАВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ / COMMITTEE COMPOSITION

2.1. Тендерная комиссия утверждается настоящим Приказом Директора ТОО «HubContract» в следующем составе:

№	ФИО / Full Name	Роль в комиссии / Role	Должность / Position	Функции / Functions	Голос / Vote
1	**Бақытжан Азамат Есентайұлы** *Bakytjan Azamat Yesentayuly*	**Председатель комиссии** *Chairperson of the Committee*	Директор ТОО «HubContract» *Director, LLP HubContract*	Общее руководство работой комиссии; право решающего голоса; подписание протоколов	**Решающий**
2	**Абдулмажит Дауіржан Нұридинұлы** *Abdulmajit Dauirzhan Nuridinuly*	**Секретарь комиссии** *Secretary of the Committee*	Администратор тендерной платформы HubContract *Platform*	Ведение протоколов; управление системным и	**Без права голоса**

№	ФИО / Full Name	Роль в комиссии / Role	Должность / Position	Функции / Functions	Голос / Vote
			Administrator, HubContract	журналами (лог-файлами); уведомление участников; хранение документации	
3	**Крамарь Григорий Александрович** *Kramar Grigory Alexandrovich*	**Член комиссии — Технический эксперт** *Committee Member — Technical Expert*	Главный инженер / Технический консультант (PMC) *Chief Engineer / Technical Consultant (PMC)*	Оценка технической квалификации участников (EPC-опыт, лицензии, кадровый состав, техническое предложение)	**Совещательный**
4	**Асембеков Ракымжан Мырзанович** *Asembekov Rakymzhan Myrzanovich*	**Член комиссии — Финансовый аналитик** *Committee Member — Financial Analyst*	Финансовый советник ТОО «HubContract» *Financial Advisor, LLP HubContract*	Проверка финансовой отчётности участников; верификация Банковских гарантий (SWIFT MT760, URDG 758); контроль оплаты Data Room Access & Project Documentation Fee	**Совещательный**
5	**Barak Farid Ahmad** *Barak Farid Ahmad*	**Член комиссии — Юрист-международник** *Committee Member — International Legal Counsel*	Международный правовой советник (English Law / AIFC) *International Legal Counsel (English Law / AIFC)*	Санкционный и AML-комплаенс участников; правовой анализ заявок; контроль соответствия документации нормам URDG 758, английского права и регламента МФЦА	**Совещательный**

2.2. Состав Комиссии может быть изменён Директором ТОО «HubContract» путём издания соответствующего приказа. Изменение состава в ходе рассмотрения конкретной заявки не допускается.

2.3. Секретарь Комиссии не является голосующим членом и не участвует в принятии решений по существу. Его функция — организационная и документационная.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ / POWERS AND AUTHORITY

3.1. Комиссия в рамках тендерных процедур на Платформе вправе:

(а) устанавливать и применять квалификационные критерии отбора Участников в соответствии с параметрами Извещения о тендере;

(б) принимать решения о допуске Участников к тендерной процедуре или об отклонении их заявок;

(в) запрашивать у Участников дополнительные документы и разъяснения в ходе предквалификации;

(г) проводить верификацию Банковских гарантий через систему SWIFT совместно с банком Оператора;

(д) оценивать технические и коммерческие предложения Участников на Этапе II;

(е) определять Победителя тендера и оформлять Протокол итогов;

(ж) принимать решение об аннулировании тендерной процедуры при наличии оснований, предусмотренных Правилами;

(з) рассматривать жалобы Участников на решения об отклонении заявок.

3.2. Решения Комиссии обязательны для Оператора и всех Участников тендерной процедуры.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ / WORKING PROCEDURES

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок на участие в тендере. Заседание является правомочным при участии не менее 3 (трёх) голосующих членов, включая Председателя.

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих голосующих членов. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

4.3. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается Председателем, всеми голосующими членами, присутствовавшими на заседании, и Секретарём.

4.4. Протоколы хранятся Секретарём в электронном и бумажном виде в течение 5 (пяти) лет с даты составления.

4.5. Член Комиссии обязан заявить о наличии конфликта интересов (личная заинтересованность, аффилированность с Участником) до начала рассмотрения соответствующей заявки. При наличии конфликта интересов член Комиссии отстраняется от рассмотрения данной заявки и не участвует в голосовании по ней.

4.6. Заседания Комиссии могут проводиться в очном или дистанционном формате (видеоконференция). Решения, принятые в дистанционном формате, имеют равную юридическую силу при условии их документирования Секретарём.

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ / MEMBERS' DUTIES

5.1. Председатель Комиссии — Бақытжан Азамат Есентайұлы:

— открывает и закрывает заседания Комиссии;

— обеспечивает соблюдение регламента и объективности рассмотрения;

— подписывает все протоколы, решения и уведомления Комиссии;

— осуществляет итоговый контроль соответствия процедуры Публичной оферте и Правилам Платформы.

5.2. Секретарь Комиссии — Абдулмажит Дауіржан Нұридинұлы:

— регистрирует поступившие заявки и ведёт реестр участников;

— составляет и хранит протоколы заседаний;

— управляет системными журналами (лог-файлами) Платформы и обеспечивает их целостность;
— направляет уведомления о допуске/отклонении и счета на оплату Data Room Access & Project Documentation Fee;
— обеспечивает предоставление доступа к Data Room допущенным Участникам.

5.3. Технический эксперт — Крамарь Григорий Александрович:
— проверяет квалификационный опыт Участников (реализованные EPC-проекты, технические мощности);
— оценивает технические предложения на соответствие Employer's Requirements;
— готовит технический раздел протокола с обоснованием оценки.

5.4. Финансовый аналитик — Асембеков Ракымжан Мырзанович:
— анализирует финансовую отчётность Участников (оборот, платёжеспособность);
— верифицирует Банковские гарантии через SWIFT MT760 совместно с банком Оператора;
— контролирует своевременность оплаты Data Room Access & Project Documentation Fee;
— готовит финансовый раздел протокола.

5.5. Юрист-международник — Barak Farid Ahmad:
— проводит санкционную проверку (UN, OFAC SDN, EU, UK, RK) каждого Участника и его конечных бенефициаров;
— проверяет AML/CFT-соответствие (источники финансирования, UBO-структура);
— контролирует соответствие текста Банковских гарантий шаблону URDG 758/English Law;
— готовит правовое заключение по каждой заявке.

6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ / CONFLICT OF INTEREST

6.1. Член Комиссии признаётся имеющим конфликт интересов, если он или аффилированные с ним лица: являются участниками, акционерами или сотрудниками компании-Участника; состоят в родственных или деловых отношениях с уполномоченными лицами Участника; имеют финансовую заинтересованность в победе конкретного Участника.

6.2. При выявлении конфликта интересов после начала рассмотрения заявки соответствующий член Комиссии немедленно информирует Председателя, отстраняется от голосования и его решение аннулируется. Протокол корректируется с отражением данного факта.

6.3. Сокрытие конфликта интересов является основанием для досрочного прекращения полномочий соответствующего члена Комиссии и признания принятых с его участием решений недействительными.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ / CONFIDENTIALITY

7.1. Члены Комиссии обязаны сохранять строгую конфиденциальность в отношении: содержания заявок и документов Участников; хода обсуждений на заседаниях; материалов Data Room; любой иной информации, ставшей известной в связи с работой в Комиссии.

7.2. Обязательство конфиденциальности действует в течение 3 (трёх) лет после даты подписания настоящего Положения и сохраняется после прекращения полномочий члена Комиссии.

7.3. Нарушение конфиденциальности является основанием для досрочного прекращения полномочий члена Комиссии и привлечения его к ответственности в соответствии с применимым законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ / TERM AND FINAL PROVISIONS

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты подписания Директором ТОО «HubContract» и действует до его замены новой редакцией.

8.2. Изменения в состав Комиссии и настоящее Положение вносятся приказом Директора ТОО «HubContract».

8.3. Настоящее Положение составлено на русском языке. Английские наименования ролей и должностей приводятся справочно для целей международных тендерных процедур.

УТВЕРЖДАЮ / APPROVED BY:

Директор ТОО «HubContract»
Бақытжан Азамат Есентайұлы

Подпись / Signature: _____
Дата / Date: _____ М.П. / Seal

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ / SIGNATURES OF COMMITTEE MEMBERS:

Настоящим подтверждаю ознакомление с Положением, принятие возложенных обязанностей и обязательство соблюдать конфиденциальность.

Председатель комиссии
Бақытжан Азамат Есентайұлы

Подпись / Signature: _____
Дата / Date: _____ М.П. / Seal

Секретарь комиссии
Абдулмажит Дауіржан Нұридинұлы

Подпись / Signature: _____
Дата / Date: _____ М.П. / Seal

Член комиссии — Технический эксперт
Крамарь Григорий Александрович

Подпись / Signature: _____
Дата / Date: _____ М.П. / Seal

Член комиссии — Финансовый аналитик
Асембеков Ракымжан Мырзанович

Подпись / Signature: _____
Дата / Date: _____ М.П. / Seal

Член комиссии — Юрист-международник
Barak Farid Ahmad

Подпись / Signature: _____
Дата / Date: _____ М.П. / Seal

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

DECLARATION OF ABSENCE OF CONFLICT OF INTEREST

Приложение к Положению о Тендерной комиссии HubContract № HUB-TK-001/2025

Я, нижеподписавшийся член Тендерной комиссии электронной тендерной платформы HubContract, настоящим заявляю и подтверждаю следующее:

1. На дату подписания настоящей Декларации я не являюсь участником, акционером, директором, сотрудником или иным аффилированным лицом какой-либо компании, подавшей или намеревающейся подать заявку на участие в тендерных процедурах, рассматриваемых Комиссией.
2. Я не состою в родственных или близких личных отношениях с уполномоченными представителями или конечными бенефициарами компаний-Участников.
3. Я не имею прямой или косвенной финансовой заинтересованности в результатах тендерных процедур, которые мне предстоит рассматривать.
4. Мне не известны иные обстоятельства, которые могли бы объективно поставить под сомнение мою беспристрастность при рассмотрении заявок Участников.
5. Я обязуюсь незамедлительно уведомить Председателя Комиссии о возникновении конфликта интересов в ходе работы Комиссии.

№	ФИО / Full Name	Роль / Role	Подпись / Signature	Дата / Date
1	**Бақытжан Азамат Есентайұлы**	Председатель комиссии	_____	«_07_» _апреля_ 2026
2	**Абдулмажит Дауіржан Нұридинұлы**	Секретарь комиссии	_____	«_07_» _апреля_ 2026
3	**Крамарь Григорий Александрович**	Член комиссии — Технический эксперт	_____	«___» _____ 20__
4	**Асембеков Ракымжан Мырзанович**	Член комиссии — Финансовый аналитик	_____	«_07_» _апреля_ 2026
5	**Barak Farid Ahmad**	Член комиссии — Юрист-международник	_____	«_07_» _апреля_ 2026